


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0043710-61.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EDER MICHEL SALVINO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

V I S T O S

EDER MICHEL SALVINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de maio de 2016, por volta das 16h44min, na Avenida do Poeta, altura do nº 594, Vila Medeiros, nesta Capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, **5 porções de *Cannabis sativa L*, popularmente maconha**, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em diligências para apuração de tráfico de drogas no local dos fatos, visualizaram duas mulheres encostadas em um veículo Fiat/Palio, estacionado, que pareciam estar comprando drogas do motorista.

Efetuada a abordagem, o acusado estava com cinco porções de *maconha* e R\$40,00 em dinheiro de notas de pequeno valor. O acusado acabou por confessar a traficância e disse que cobrava R\$5,00 a porção de *maconha*.

As mulheres confessaram que compravam *maconha* do acusado diariamente, há três meses.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A destinação à venda das drogas surgiria das circunstâncias da apreensão, variedade das drogas, forma de acondicionamento, bem como apreensão de dinheiro.

O réu foi preso em flagrante delito e foi solto em audiência de custódia.

O rito procedimental foi convertido em ordinário e recebida a denúncia, bem como já designada audiência visando a celeridade processual, sem prejuízo de eventual absolvição sumária, por despacho datado de 15 de julho de 2016.

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às fls. 78/80.

O réu foi citado.

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, após o réu foi interrogado (mídia digital).

Em suas alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto o Dr. Defensor postulou sua absolvição, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 33, §4º da Lei de tóxicos, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial mais brando que o fechado e penas alternativas, com o recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para “maconha” e cocaína, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 78/80).

Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

Em Juízo, o acusado negou a traficância, dizendo que estava no local consumindo drogas, especialmente *maconha*. As moças pediram *maconha*, mas ele disse que não era “dia dele”, mas vende drogas no local há três meses. Foi traficar porque tem dois filhos e estava desempregado.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A testemunha de acusação Nathalia Ferreira de Souza foi comprar *maconha*, não viu ninguém e escutou “psiu”, era o acusado, chamando de um carro vermelho. Já tinha comprado *maconha* antes dele. Estava de pijama quando foi à biqueira, foi tirar o dinheiro da meia, o réu lhe disse “o mesmo movimento você fez para tirar, você vai colocar de volta”, não chegou a pegar a *maconha* porque ele avisou que tinha polícia. Abaixou a cabeça e os policiais desconfiaram e as enquadraram, depois ele. O preço da *maconha* vendida pelo réu era R\$5,00. Ele estava no dia no carro porque estava chovendo, antes já tinha comprado do acusado fora do carro.

A testemunha de acusação Jade Nicole Siqueira Souza afirmou que já tinha comprado *maconha* de EDER, no dia dos fatos não o viu e ele as chamou do carro. Não deu tempo de comprar. Ele vende drogas no local e já


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tinha comprado dele antes dos fatos.

O policial civil Fernando Henrique Gomes, reconheceu o acusado em audiência e falou que estava no local dos fatos, ponto conhecido de tráfico de drogas, e que tinham denúncias de “Dedé”, o acusado, como traficante do local, tinham até o rosto dele, em razão de fotografias do “Fotocrim”. Viram um Palio avariado com duas garotas na janela do carro, elas se assustaram, pelo que efetuaram a abordagem. Nathalia, uma das moças, disse que era sobrinha do réu. O reconheceu do Fotocrim como “Dedé, Nathalia depois disse que estava no local para comprar *maconha* do acusado. No carro encontraram 5 porções de *maconha*, sob o tapete, e R\$40,00. O acusado negou a traficância, mas terminou por confessar a prática do delito.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, Fernando José Edel Rodrigues, que também reconheceu o acusado em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (*JTJ 154/302, 159/310*), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação nos termos da denúncia.

De outro lado, embora a quantidade de droga encontrada não seja grande, há provas cabais da destinação ao consumo de terceiros, especialmente em razão do depoimento das duas testemunhas e das palavras do acusado, que confessou ser traficante no local, apenas negando que no dia dos fatos “estivesse trabalhando”, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

Estavam as drogas, ademais, embaladas de forma própria para a venda a terceiras pessoas, em porções individuais, além de ter sido apreendido dinheiro.

Assim, tudo nestes autos revela que o réu tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, pouco importando se tenha ou não presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Inafastável, destarte, a condenação nos termos da denúncia, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia, inexistindo meios para a pretensa desclassificação postulada pela defesa para o crime de uso de entorpecentes, não tendo o acusado nem mesmo afirmado usar drogas.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é presumivelmente primário pelo que, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em **cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.**

Não há atenuantes.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque o acusado confessou que “trabalha” no local há três meses, embora tenha dito que não estava “trabalhando” no dia dos fatos, fazendo da traficância seu meio de vida. Ademais, ele está preso pelo mesmo delito, após solto nestes autos pela audiência de custódia, o que indica que integra organização criminosa, até porque ninguém vai vender “autonomamente” droga em “biqueiras”, sem permissão dos “donos”, sob risco de morte. Ademais, ele disse até que tem um esquema de rodízio no local com os outros traficantes.

“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”

(TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: ***“Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.”*** (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** o réu, **LUIZ GUSTAVO GOMES DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de **cinco anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 500 dias-multa, com unidade no mínimo legal.**

O regime inicial para cumprimento de pena é o **fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime acima fixado, por não haver nos autos informações sobre o comportamento carcerário do acusado, consoante o art. 112 da LEP.

O réu não faz jus a qualquer benefício.

Vez que solto em audiência de custódia e está preso por outro processo, neste momento processual deixo de determinar sua prisão preventiva.

Com base no art. 63 da Lei nº 11.343/06, **DECRETO o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Transitada esta em julgado, providencie-se o necessário, consoante o indicado no referido dispositivo legal.

Caso confirmada esta sentença pela Superior Instância, **expeça-se mandado de prisão**, nos termos do decido pelo Colendo STF no julgamento das ADCs 43 e 44.

Com o trânsito em julgado oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, bem como extraia-se o DNA do acusado, para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 06 de abril de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**